

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2565/2537

นายณรงค์ พงษ์รักษ์

โจทก์

บริษัทยูไนเต็ดฟาร์มาแอนดีไบโอติกส์

อินดัสตรีส์ จำกัด

จำเลย

นาย ณรงค์ พงษ์รักษ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ เนื่องจากโจทก์กับจำเลยตกลงกันได้ โจทก์ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 27)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5,940 บาท แก่โจทก์และให้จำเลยจ่ายค่ารถแก่โจทก์เดือนละ 400 บาท ทุกเดือน นับแต่วันจ่ายค่าจ้างในเดือนมิถุนายน 2537 ซึ่งถัดจาก เดือนที่ฟ้องเป็นต้นไป

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 22)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

เมื่อศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้วย่อมไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ ถอนฟ้องได้ ยก
คำร้อง

เมื่อศาลแรงงานกลางพิพากษาย่อมไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ ถอนฟ้องได้ ยก
คำร้อง

(สมภาพ โชติกวณิชย์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>